

충남대학교병원

개선요구

제 목 징계양정기준 관련 ○○규정 개정 검토

관계부서 본원 ☆☆과 ○○팀

내 용

☆☆과 ○○팀에서는 「업무분장규정」 제12조 제2호 각목에 따른 제반 업무를 담당하고 있으며, ○○규정 등에 의거 관련 업무를 처리하고 있다.

「○○규정」 제69조(징계의 양정)에 따르면 ○○위원회가 징계사건을 의결함에 있어서는 <별표5>의 징계양정기준에 의하되 징계혐의자의 평소의 소행, 근무성적, 공적, 개전의 정, 징계요구의 내용 기타 정상을 참작하도록 정하고 있다.

아울러, 우리병원은 「충남대학교병원 임·직원 행동강령」이 전부개정('19.06.28.) 됨에 따라 「○○규정」 제62조(징계의 종류 및 구분)에 ‘강등’을 신설('22.09.18.)한 바 있다.

한편, 「공무원 징계령」에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정하고 있는 「공무원 징계령 시행규칙」의 별표1 징계기준에서는 【별표1】과 같이 비위의 유형별로 세부유형을 구분하여 비위의 정도 및 과실 여부, 고의성 유무 등에 따라 각 행위별 징계양정에 대한 구체적인 기준을 제시하고 있다.

또한, 본원과 동일한 업무를 수행하고 있는 타 국립대학교병원 중 2개 병원의 경우에도 【별표2】와 같이 비위의 유형별로 세부유형을 구분하고 있으며, 징계양정에 “강등”을 포함하여 각 행위별 징계양정에 대한 구체적인 기준을 마련하여 운영하고 있다.

그러나 본원 ○○규정의 별표5 징계양정기준에는 비위의 유형 대부분이 세부유형으로 구분되어 있지 않고 징계의 종류에 “강등”이 신설되었음에도 “금품 등 수수

금지 위반 징계양정기준” 외에 이를 반영하고 있지 않아 비위사건 발생 시 적정 수위의 징계양정에 어려움이 있다.

따라서 일반적으로 직원에 대한 징계는 교정과 예방의 목적을 동시에 지니고 있다는 점을 감안하면 비위행위의 사전 예방을 위해 「공무원 징계령 시행규칙」 등과 같이 비위의 유형을 세분화하여 이를 직원들에게 안내할 필요가 있으며, 무엇보다도 징계 의결 과정에서는 공정성과 객관성 등이 중요하기에 각 행위별 징계판단의 준거가 되는 구체적인 처리기준을 마련할 필요가 있다.

조치할 사항 충남대학교병원장은

비위의 유형의 세분화를 통해 공정하고 객관적인 징계양정이 이루어 질 수 있도록 구체적인 징계양정기준을 마련하시기 바랍니다. (개선)

【별표1】 「공무원 징계령 시행규칙」 별표1 징계기준에서 정하는 비위의 유형

비위의 유형	세부유형
1. 성실 의무 위반	가. 「국가공무원법」 제78조의2 제1항 제2호에 해당하는 비위(자목에 따른 비위는 제외한다) 나. 직권남용으로 타인 권리침해 다. 부작위·직무태만(라목에 따른 소극♠♠은 제외한다) 또는 회계질서 문란 라. 「적극♠♠ 운영규정」 제2조제2호에 따른 소극♠♠ 마. 「국가공무원법」 제78조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 비위를 신고하지 않거나 고발하지 않은 행위 바. 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제5조에 따른 부정청탁 사. 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제6조에 따른 부정청탁에 따른 직무수행 아. 「공무원수당 등에 관한 규정」 제7조의2제10항에 따른 성과상여금을 거짓이나 부정한 방법으로 지급받은 경우 자. 「공무원수당 등에 관한 규정」 제15조부터 제17조까지의 규정에 따른 수당 또는 「공무원 여비 규정」에 따른 여비를 거짓이나 부정한 방법으로 지급받은 경우 차. 「공무원 행동강령」 제13조의3에 따른 부당한 행위 카. 성 관련 비위 또는 「공무원 행동강령」 제13조의3에 따른 부당한 행위를 은폐하거나 필요한 조치를 하지 않은 경우 타. 성 관련 비위 피해자 등에게 2차 피해를 입힌 경우 파. 직무상 비밀 또는 미공개정보를 이용한 부당행위 하. 기타
2. 복종의 의무 위반	가. 지시사항 불이행으로 업무추진에 중대한 차질을 준 경우 나. 기타
3. 직장 이탈 금지 위반	가. 집단행위를 위한 직장 이탈 나. 무단결근 다. 기타
4. 친절·공정의 의무위반	
5. 비밀 엄수의 의무위반	가. 비밀의 누설·유출 나. 개인정보 부정이용 및 무단유출 다. 비밀 분실 또는 해킹 등에 의한 비밀 침해 및 비밀유기 또는 무단방치 라. 개인정보 무단조회·열람 및 관리 소홀 등 마. 그 밖의 보안관계 법령 위반
6. 청렴의 의무 위반	
7. 품위 유지의 의무 위반	가. 성 관련 비위 나. 음주운전 다. 우월적 지위 등을 이용하여 다른 공무원 등에게 신체적·정신적 고통을 주는 등의 부당행위 라. 기타
8. 영리 업무 및 겸직 금지 의무위반	
9. 정치 운동의 금지 위반	
10. 집단 행위의 금지 위반	

【별표2】본원 및 타 국립대학교병원 “징계양정기준”에서 정하는 비위의 유형

♣♣♣♣♣병원					□□□□□병원				
비위의 유형	비위의 정도 및 과실 여부*				비위의 유형	비위의 정도 및 과실 여부**			
	가	나	다	라		가	나	다	라
1. 성실의무 위반 가. 공금횡령·유용, 업무상 배임 나. 직권남용으로 타인 권리 침해 다. 직무태만 또는 회계질서 문란 라. 기타	파면	파면-해임	해임-강등	정직-감봉	1. 성실의무위반 가. 공금횡령·유용, 업무상배임 나. 직무태만 또는 회계질서 문란 다. 산기제용, 특별채용, 승진 전직, 전보 등 ○○와 관련한 비위 라. 부정청탁에 따른 직무수행 마. 부정청탁 바. 그 밖의 성실의무 위반	파면	해임	강등-정직	감봉-견책
2. 복종의무 위반 가. 지시사항 불이행으로 업무추진에 중대한 차질을 준경우 나. 기타	파면	해임	강등-정직	감봉-견책	2. 복종의무 위반 가. 지시사항 불이행이 반복되는 경우 나. 그 밖의 복종의무 위반	파면	해임	강등-정직	감봉-견책
3. 친절·공정성의무 위반	파면-해임	강등-정직	감봉	견책	3. 직장 이탈 금지 위반 가. 무단결근 나. 그 밖의 직장 이탈 금지 위반	파면	해임-강등	정직-감봉	견책
4. 청렴의무 위반	별표4의 2와 같음				4. 친절·공정성의무 위반	파면-해임	강등-정직	감봉	견책
5. 직장 이탈 금지 위반 가. 집단행위를 위한 직장 이탈 나. 무단결근 다. 기타	파면	해임	강등-정직	감봉-견책	5. 비밀 업무의무 위반 가. 비밀의 누설·유출 나. 개인정보 부정이용 및 무단유출 다. 비밀분실또는해킹등에의한비밀침해및비밀유기또는무단방치 라. 개인정보 무단 조회·열람 및 관리 소홀 등 마. 그 밖에 보안 관계 법령 위반	파면	해임-강등	정직-감봉	견책
6. 비밀 업무 의무 위반 가. 비밀의 누설·유출 나. 개인정보 부정이용 및 무단유출 다. 비밀분실또는해킹등에의한비밀침해및비밀유기또는무단방치 라. 개인정보 무단 조회·열람 및 관리 소홀 등 마. 그 밖에 보안 관계 법령 위반	파면	파면-해임	강등-정직	감봉-견책	6. 청렴의무 위반	파면	해임	강등-정직	감봉-견책
7. 영리 업무 및 겸직 금지의무 위반	파면-해임	강등-정직	감봉	견책	7. 품위유지의무 위반 가. 성희롱, 성매매 나. 미성년자 또는 장애인에 대한 성희롱 성매매 다. 성폭력 라. 미성년자 또는 장애인에 대한 성폭력 마. 가족부터 리목까지에서 규정한 사항 외의 성 관련 비위 바. 그 밖의 품위유지의무 위반	파면	해임-강등	정직-감봉	견책
8. <삭제>	<삭제>				8. 영리 업무 및 겸직 금지 의무 위반	파면-해임	강등-정직	감봉	견책
9. 비상시의 협력의무 위반	파면-해임	강등-정직	감봉	견책	9. 집단 행위 금지 위반	파면	해임	강등-정직	감봉-견책
10. 품위유지의 의무 위반 가. 성폭력(미성년자) 나. 그 밖의 성폭력 다. 성희롱·성매매 라. 기타(음주운전 포함)	파면	파면-해임	해임-강등	정직-감봉					
	파면	파면-해임	강등-정직	감봉-견책					
	파면-해임	해임-강등	정직-강등	견책					
	파면-해임	강등-정직	감봉	견책					
11.<삭제>	<삭제>								

*(♣♣♣♣♣병원) 가-비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우, 나-비위의 정도가 심하고 중과실이거나, 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우, 다- 비위의 정도가 심하고 경과실이거나, 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우, 라-비위의 정도가 약하고 경과실인 경우

** (□□□□□병원) 가-비위의 도가 중하고, 고의가 있는 경우, 나-비위의 도가 중하고 중과실이거나, 비위의 도가 경하고 고의가 있는 경우, 다-비위의 도가 중하고 경과실이거나, 비위의 도가 경하고 중과실인 경우, 라-비위의 도가 경하고 경과실인 경우